MEKH
Magyar Energetikai és
Közmű–szabályozási Hivatal

KAPACITÁS PÁLYÁZATI ELJÁRÁS SZÉLERŐMŰVEK ÉS SZÉLERŐMŰPARKOK RÉSZÉRE

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

2026

Jelen dokumentumban közzétett információk tájékoztató jellegűek, valamint nem teljes körűek. Tekintettel arra, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény alapján a Hivatal részéről nyújtott tájékoztatás nem minősül közjogi szervezetszabályozó eszköznek, a kérdés-felelet formájában megfogalmazott jelen tájékoztatás nem képez hivatkozási alapot, jogi, kötő-, illetve bizonyító erővel nem rendelkezik. További információért, kérjük, keresse fel a pályázati eljárás honlapját.

1. **A telephely módosításának eredményeként a szélerőmű a pályázatban megjelölthöz képest eltérő járásban is megvalósítható? Milyen feltételek mellett, milyen eljárással, és időben meddig van lehetősége a nyertes pályázóknak az egyes helyszínek módosítására?**

A Pályázati kiírás XIII.12. pontja szerint a telephely módosítható, tehát akár eltérő járásba is eshet az új telephely, mint a pályázat benyújtásakor megjelölt. A telephely módosítására vonatkozó eljárásrend kialakítása folyamatban van, a módosítás kezdeményezésére a jogot megállapító határozat kézhezvételétől az üzembehelyezésig lehetséges. Az új telepehely(ek)nek minden esetben meg kell felelnie a Pályázati kiírás VII.1.b) pontban található feltételeknek.

2. **A tervezett projekt több turbinát foglal magában, amelyek eltérő területen helyezkedhetnek el. Ilyen esetben a pályázathoz elegendő 1 db legalább 1 ha terület megjelölése és arról való jogviszony nyilatkozat vagy a pályázaton belül a tervezett turbinák mindegyikére külön-külön szükséges megjelölni a legalább 1 hektáros területet és igazolni a jogviszonyt?**

Jelen pályázati eljárás során a telephely adataihoz elegendő egy darab legalább 1 ha területet tartalmazó ingatlanok helyrajzi számának megadása. A jogviszony igazolása a pályázat benyújtásakor nem szükséges, ugyanakkor arról a pályázó az űrlapon nyilatkozik.

3. **Az ÖSZ-7 szempontban meghatározott barnamezős területek legalább 70%-os aránya mi alapján kerül meghatározásra? A mikor kell a területnek a BarKA-nyilvántartásban szerepelnie? Amennyiben a terület az üzembe helyezés előtt kikerül a BarKA-nyilvántartásból, milyen dokumentummal kell igazolni a korábbi státuszt? A nyilvántartás tartalmaz és a MEKH elfogad-e hiteles történeti állapotot?**

A barnamezős területek hektárban meghatározott területe és a szélerőmű telephely(ek) hektárban meghatározott összterülete arányában, a területek tulajdoni lapja szerinti terület alapján. A telephely területébe a VET. Vhr 1. § (1) bekezdés 29. pontja szerint definíciót alkalmazva minden szélerőművi berendezés helyszíne beleszámít. A villamosenergia-tároló telephelye nem számít bele, amennyiben az különbözik a szélerőmű telephelyétől. A szempont teljesítéséhez a szélerőmű (üzembe helyezésekor értelmezett, csatlakozási jogot megállapító határozat szerinti) telephelyének legalább 70%-a a pályázat benyújtása és a kereskedelmi üzembe helyezés közötti időszak bármely részidőszakában szerepel a Méptv. 9. § (1) bekezdés szerinti közhiteles BarKA-nyilvántartásban A szempont teljesítésének az ellenőrzése a kereskedelmi üzembe helyezés igazolásakor történik meg. A korábbi barnamezős terület múltbéli státuszára vonatkozó igazolás kapcsán kérjük felvenni a kapcsolatot BarKA nyilvántartást vezető szervezettel.

4. **Tervezett, a pályázat benyújtásakor még be nem szerzett akkumulátoros tároló esetén elegendő-e a pályázó pályázati űrlapon tett nyilatkozat az ÖSZ-4 szerinti teljesítmény és a 8. melléklet valamennyi műszaki minimumkövetelményének vállalásáról vagy arról egy külön csatolt, teljes bizonyító erejű magánokiratot kell benyújtani?**

Elegendő az űrlapon megtett nyilatkozat, nem szükséges egyéb dokumentumot benyújtani. A szempont teljesítésének az ellenőrzése a kereskedelmi üzembe helyezés igazolásakor történik meg. A tároló esetén nem számít új vállalásnak az a tároló, amely már a Pályázat kiírását megelőzően rendelkezett építési engedéllyel.

5. **Mely időpontban és milyen dokumentumokkal kell a 8. melléklet minden egyes követelményét véglegesen igazolni? Elfogadható-e gyártói megfelelőségi nyilatkozat és adatlap, vagy szükséges független műszaki szakértői igazolás, helyszíni teljesítményteszt, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, illetve MAVIR-akkreditáció?**

A villamosenergia-tároló üzembe helyezése előtt szükséges igazolni a követelményeknek történő megfelelést. Igazolásra alkalmas és elfogadott dokumentumok a műszaki berendezések gyártói által kiállított műszaki dokumentációja (gyártói megfelelőségi nyilatkozat, gyártói adatlapok, műszaki katalóguslapok, méretezési dokumentáció, típusvizsgálati jegyzőkönyv).

6. **A 8. mellékletben szereplő „éves rendelkezésre állás 98<%" követelmény pontosan milyen relációt jelent: legalább 98%, 98%-ot meghaladó vagy más értéket? A legalább 4 órás, 0,25C követelményt és a legalább 6000 teljes töltési-kisütési ciklust milyen mérési és számítási feltételekkel kell értelmezni és igazolni? Az FCR, aFRR és mFRR követelménynél mindhárom termék tekintetében tényleges MAVIR-akkreditációt kell-e megszerezni, vagy elegendő a műszaki alkalmasság igazolása? Mikorra kell ennek teljesülnie, és mi az elfogadott igazoló dokumentum?**

Az éves rendelkezésre állás legalább 98%-ot elérő értéknél fogadható el. A legalább 4 órás, 0,25C követelményt és a legalább 6000 teljes töltési-kisütési ciklust névleges, üzemkezdeti értékek mellett értelmezettek. Akkreditáció szempontjából az Üzemi Szabályzat 5.1.9 (B) a) ac) pont szerinti általános akkreditációs követelményeket kell teljesíteniük a pályázóknak.

7. **A pályázó pályázatában a másodlagos technológia kapcsán vállalt és beépítésre kerülő energiatároló kapacitása az eredményhirdetést követően növelhető-e a pályázatban vállalthoz képest úgy, hogy az nem okoz többlet kitáplálási igényt?**

A Hivatal az Pályázati kiírás XI.3 pontja szerint a határozatban rögzíti a termelőegységek technológiáját, betáplálási irányú csatlakozási teljesítményét, beépített teljesítményét és kapacitását. A határozatban rögzített betáplálási irányú csatlakozási teljesítmény nem módosítható, a beépített teljesítmény és kapacitás pedig csak a határozat módosításával változtatható meg.

8. **A pályázatok elbírálása során hogyan kerül értékelésre egy olyan – elméletileg nem kizárható –, szituáció, amelyben egy adott, a tervezett megvalósításhoz tartozó földterületet több pályázó pályázata is tartalmaz, és minden pályázó teljesíti a földterület kapcsán a pályázati dokumentációban foglalt előírásokat (pl. nem kizárólagos szerződést, előszerződést, feltételhez kötött jogra irányuló megállapodást fel tud mutatni)? Amennyiben ez a pályázati szakaszban megengedett, hogyan tervezik ezen átfedéseket kezelni a pályázat eredményhirdetését követően?**

A pályázó felelőségi körébe tartozik annak mérlegelése, hogy megjelöl-e olyan telephelyet a pályázatában, amelyben más potenciális pályázók is rendelkeznek jogviszonnyal. Több különböző pályázó pályázatában azonos telephelyek megjelölése nem jelenti a pályázatok érvénytelenségét. A Pályázati kiírás XIII.12. pontja szerint a telephely módosítható. Az új telepehely(ek)nek minden esetben meg kell felelnie a Pályázati kiírás VII.1.b) pontban található feltételeknek.

9. **A Pályázati kiírás X.4.bi. pontja alapján az energiatároló berendezés beszámításra kerül a pályázat által előírt EU hányad kiszámításakor a beruházás értékébe? Mi számolható el? Amennyiben a pályázó vállalja, hogy a projekt megvalósítása során nem telepít Európai Unió területén kívül gyártó ajánlattevőktől származó turbinát (vagy ehhez kapcsolódó korlátozott technológiát), de a kivitelezés során mégis ilyen technológiát épít be, milyen jogkövetkezményekkel, illetve szankciókkal kell szembenéznie? Kaphat-e a pályázó ebben az esetben előzetesen – a beruházás tényleges megvalósulását megelőzően – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kiserőművi összevont engedélyt és ha igen, mik ennek a feltételei az eljárásrendben?**

A villamosenergia-tároló nem kerül beszámításra az előírt hányad kiszámításakor. Az elszámolható eszközök köre a turbinák (legalább a generátorok, a hajtóművek, a főcsapágyak, az irány- és lapátszög-állító hajtások, a rotorlapátok, a tartótornyok, illetve a konverter és inverter modulok, irányítástechnika), továbbá a termelői transzformátorok.

Amennyiben az előnyben részesítésért vállalt kötelezettséget a nyertes pályázó nem tudja hitelt érdemlően igazolni a Hivatal részére, akkor a Hivatal köteles lehívni a teljesítési biztosítékot. A szempont teljesítésének az ellenőrzése a kereskedelmi üzembe helyezés igazolásakor történik meg. A nyertes pályázó ebben az esetben is kaphat engedélyt a VET. Vhr. törvényi előírások teljesítése esetén, melyek a kiadáshoz szükségesek.

10. **A XIII.6. pont g) alpontja szerinti építési engedély benyújtási kötelezettség kizárólag az elsődleges technológia (szélerőmű) megvalósításához szükséges építési engedélyre vonatkozik, vagy kiterjed a másodlagos technológiaként vállalt akkumulátoros villamosenergia-tároló létesítéséhez szükséges építési engedélyre is? A „beruházás megvalósításához szükséges" építési engedély fogalma alatt a Hivatal mit ért pontosan: az erőmű valamennyi elemére (szélerőmű, vezetékjogi engedély, transzformátorállomásra / alállomásra vonatkozó építési engedély) vonatkozó engedélyt, vagy elegendő kizárólag a szélerőműre vonatkozó építési engedély benyújtása?**

A XIII.6. pont g) alpontja az elsődleges, és vállalása esetén a másodlagos technológia összes olyan berendezésére vonatkozik, ami építési engedély köteles. Ezen berendezések véglegessé vált építési engedélyének az igazolása szükséges.

11. **Amennyiben a Pályázó az ÖSZ-3 szempont alapján az igényelt betáplálási kapacitásnál nagyobb beépített teljesítményű szélerőmű létesítését vállalta (pl. 20 MW igényelt betáplálási kapacitáshoz 30 MW vállalt beépített teljesítmény), a XIII.6. pont g) alpontja szerinti építési engedélynek a teljes vállalt beépített teljesítményre (30 MW) kell vonatkoznia, vagy elegendő az igényelt betáplálási kapacitásnak (20 MW) megfelelő kapacitásra szóló építési engedély benyújtása?**

Az építési engedélynek a Hivatal csatlakozási jogot megállapító határozata szerinti jogosultra és a határozatban meghatározott névleges teljesítőképességre kell vonatkoznia.

12. **Lehetséges-e az erőmű többlépcsős üzembehelyezése a megadott időablakon belül, a másodlagos technológia későbbi üzembehelyezésével, illetve az elsődleges technológián belül több ütemben? Erre tekintettel jól értjük-e, hogy a Pályázati Kiírás XIII.15. pontja szerinti 10%-os tűréshatár vizsgálata során a Hivatal nem a szélerőműpark elsőként üzembe helyezett turbinájának XIII.10. pont szerinti első párhuzamos kapcsolásáról készült jegyzőkönyvet, hanem a park utolsóként üzembe helyezett turbinájának első párhuzamos kapcsolását igazoló jegyzőkönyvet veszi alapul, vagyis a 10%-os tűréshatárnak a szélerőműpark teljes üzembe helyezését követően kell megfelelni?**

Elméletben lehetséges, azonban nem kötelező a hálózati engedélyes részéről. Fontos, hogy az adott hálózati engedélyessel az üzembehelyezési menetrendet szükséges leegyeztetni, és a hálózatcsatlakozási szerződésben rögzíteni tekintettel arra, hogy az érintett hálózati szakaszok feszültségmentesítési terve nagyon szűk időablakokban tud megvalósulni az együttműködő villamosenergia-rendszer működtetése szempontjait figyelembe véve. Az amúgy is feszes országos feszültségmentesítési tervben 1 erőműpark több ütemben történő üzembehelyezése miatt ugyanazt a hálózati részt többször kellene kikapcsolni ami túlzott kockázatvállaláshoz, más hálózati elemek kikapcsolásának (így más rendszerhasználók csatlakozásának vagy ellátásbiztonságot növelő új hálózati elemek bekapcsolásának) átütemezéséhez vezethet. A 10%-os tűréshatár a szélerőműpark teljes üzembe helyezését követően értelmezett

13. **A pályázat kapcsán 2026.09.10-én tartott konzultáción elhangzott, hogy a legkorábbi csatlakozási időpont (2030.09.30) a Hálózati Engedélyesre nézve kötelezettség, tehát addigra biztosítania kell a csatlakozás lehetőségét. Kérdésünk, hogy azon csatlakozási pontok esetében, ahol kötelező TMÁ keretében a nyertes pályázó kötelessége a TMÁ-val érintett műszaki tartalom kiépítése, a fent jelzett 2030.09.30. időpontra ennek is meg kell történnie, vagy elegendő ezen csatlakozási pontok esetében a szélerőmű építésével összehangoltan kiépíteni a csatlakozási pont TMÁ-val érintett tartalmát úgy, hogy a csatlakozási időpont legkésőbb 2032.09.30-ig biztonsággal megtörténhessen?**

A TMÁ üzembe helyezéseknek korlátja van, tekintettel arra, hogy a hálózati engedélyesek 6 hónapos időszaknál sűrűbben üzembe helyezést nem tudnak ütemezni, vállalni a feszültségmentesítések miatt.

A vállalt TMÁ-nak meg kell lennie 2030.09.30-ra, ha bármilyen okból csúszás lenne, az kezelhető a pályázó és a hálózati engedélyes egyetértésével létrejövő hálózatcsatlakozási szerződés módosítással, a megfelelő feltételek (pl. kötbér) figyelembevételével.

14. **Az aFRR szabályozási képesség biztosításának módja: A VII.15. pont szerint a Pályázó köteles biztosítani az üzemi szabályzat 5.1.9. (G) pont dd) alpontja szerinti aFRR szabályozási képesség teljesítését. Ez a kötelezettség aggregátoron/harmadik fél szolgáltatón keresztül is teljesíthető úgy, hogy a Pályázó nem létesít saját tárolót? Amennyiben az aFRR-kötelezettség aggregátoron keresztül is teljesíthető, kérjük jelezzék, hogy ez összeegyeztethető-e a megújulóenergia közösségek VII.18–VII.25. pontok szerinti 25%-os vételi jogával, illetve érinti-e annak gyakorlását.**

Akkreditáció szempontjából az Üzemi Szabályzat 5.1.9 (B) a) ac) pont szerinti általános akkreditációs követelményeket kell teljesíteniük a pályázóknak, ezt megtehetik önállóan vagy aggregátoron keresztül is az Üzemi Szabályzat szerint.

15. **A Pályázati kiírás XIII.15. pontja a megvalósult beépített teljesítmény és a pályázatban megjelölt teljesítmény közötti eltérésre kizárólag negatív irányú felső korlátot (legfeljebb 10%-kal alacsonyabb megvalósítás) határoz meg. A pályázatban megadott beépített teljesítménynél a megvalósítás során nagyobb teljesítmény beépíthető, és ha igen, ennek van-e felső korlátja, illetve szükséges-e ehhez a Hivatal előzetes jóváhagyása vagy a határozat módosítása?**

A Hivatal az Pályázati kiírás XI.3 pontja szerint a határozatban rögzíti a termelőegységek technológiáját, betáplálási irányú csatlakozási teljesítményét, beépített teljesítményét. A határozatban rögzített betáplálási irányú csatlakozási teljesítmény nem módosítható, a beépített teljesítmény pedig csak a határozat módosításával változtatható meg.

16. **A Pályázati kiírás X.4. bh) alpontjában a pályázó nyilatkozik a termelői vezetők közös használatáról.**

    Mi a célja ennek a pontnak? Mit vállal itt tulajdonképpen a pályázó? Mit használnak majd közösen és ennek mik a feltételei? A betápláláshoz a vezetéknek és a csatlakozási teljesítménynek egy időpillanatban kell rendelkezésre állnia. A vezetéket (is) egy adott teljesítményre méreteznek – az egyszerűség kedvéért legyen ez a keresztmetszet -, ha valaki ehhez a vezetékhez később kapcsolódik, akkor a vezetéket az eredeti termelő nem fogja tudni mindig 100%-ban használni, azaz időlegesen elveszti a csatlakozási teljesítmény egy részét vagy egészét. Ha valaki vállalja a kiírás szerinti közös használatot, akkor később csatlakoztathat-e saját megvalósult szélerőmű parkjának a vezetékére egy naperőművet vagy ez a vállalás műszakilag már kizárja?

Jelenleg a vonatkozó jogszabály pontosítása zajlik a kérdésben. A pont célja az, hogy tisztában legyen azzal a pályázó, hogy ha vállalta a résznyertességet és a közös csatlakozás használatát, akkor a közös termelői vezeték használatára megállapodást kell majd kötnie, mert jelenleg nincs arra technológia, hogy ha több nyertes pályázó lesz egy adott 132 kV-os mező vagy 22 kV-os cella esetében, akkor több termelői vezetéket egy 132 kV-os mezőbe, vagy egy 22 kV-os cellába csatlakoztasson a hálózati engedélyes.

A termelői vezetéket fogják közösen használni, ennek már vannak gyakorlati tapasztalatai. A használat feltételeit a felek a VET, kapcsolódó jogszabályai és a Ptk. keretein belül szabadon állapítják meg.

Mint előbb is írtuk, a közös termelői vezeték használatának, üzemeltetésének, felújításának, átépítésének stb. feltételeit a felek az adott keretek között szabadon állapítják meg, így a felvetett kérdések ennek keretében rendezhetők.

A termelői vezetékre történő későbbi kapcsolódás lehetőségét ez a vállalás véleményünk szerint nem zárja ki.

17. Amennyiben a Pályázó a 13. vagy 14. melléklet szerinti nyilatkozatában egyáltalán nem vállal önkormányzati támogatást vagy a kiírás V.2. f) és g) pontjaiban említett sávok alatti összeget jelöl meg (pl. 5000 EUR/MW, illetve 1 EUR/MWh), az a pályázat automatikus érvénytelenségét (elutasítását) vonja maga után, vagy kizárólag azt jelenti, hogy a Pályázó 0 pontot kap az ÖSZ-1 és ÖSZ-2 értékelési szempontokra?

Amennyiben a Pályázó az V.2. f) és g) pontjaiban említett sávoktól eltérő, attól kevesebb pénzügyi vállalást tesz, akkor nem jár többlet pont, ebből adódóan az ÖSZ-1 és ÖSZ-2 szempontokra nem fog pontot kapni. Ez nem jelenti az eljárásból történő automatikus kizárását a pályázatnak. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét a Pályázati kiírás 8. oldalán olvasható, vonatkozó lábjegyzetében jelzett várható jogszabályi változásra a pénzügyi hozzájárulások tekintetében.

18. Amennyiben a pályázó pályázata az ugyanazon csatlakozási pont mögött az elsődleges (szél) technológia mellett másodlagos (tároló) technológiát is tartalmaz, az elnyert betáplálási kapacitás (MVA) a két technológia között kell hogy megosztásra kerüljön, vagy a másodlagos tárolói technológia a saját "nameplate" kapacitásának határáig a szélerőmű parkra elnyert kapacitáson felül is jogosult a hálózatba betáplálni, amennyiben azt a hálózat biztonsága megengedi, vagy a rendszerigény indokolja?

A Pályázat VII.16. pontjában megfogalmazottaknak megfelelően az elsődleges technológia (szélerőmű) által megtermelt és betáplálható villamosenergia teljes mértékben le kell fedje az elnyert kapacitást (ettől csak pozitív irányú eltérés megengedett az ÖSZ – 3 szempontnak megfelelően), ebből adódóan a rendelkezésre álló teljesítményt. A másodlagos technológia (villamosenergia-tároló) részére nem kerül kiosztásra többlet kapacitás a rendelkezésreálló teljesítményen felül. Amikor a szélerőmű kevesebbet táplál be a hálózatra a rendelkezésreálló teljesítmény mértékéhez képest, abban az esetben a fennmaradó kapacitás tartományt felhasználhatja a tároló is betáplálás céljából.

19. A kiírás X.4. bc) pontjában (ÖSZ-3) szereplő képlet és a 4. melléklet szerinti pontozás tekintetében korrigált pontszámítás levezetése példaszámítással.

ÖSZ - 3	bc) A Pályázó vállalja, hogy az igényelt betáplálási kapacitásnál nagyobb beépített teljesítményű szélerőművi kapacitást épít be.

MVA	**MW_1**	**X% = (x MW_1 / x MVA)*100-100**	**Elért többletpont**
100	100	0	0
100	101	1	0
100	102	2	0
100	103	3	10
100	104	4	10
100	105	5	20
100	106	6	20
100	107	7	20
100	108	8	20
100	109	9	20
100	110	10	30
100	…	…	…
100	150	50	90
100	160	60	100

ahol MVA = igényelt betáplálási kapacitás
ahol MW_1 = elsődleges technológia beépített teljesítménye (BT_1)

Kiértékelő táblázat pontozása (100%-hoz képesti eltérés)	
2 < x < 5	10
5 ≤ x < 10	20
10 ≤ x < 15	30
15 ≤ x < 20	40
20 ≤ x < 25	50
25 ≤ x < 30	60
30 ≤ x < 35	70

35 ≤ x < 40	80
40 ≤ x ≤ 50	90
50 < x	100

20. A kiírás X.4. bd) pontjában (ÖSZ-4) szereplő képlet és a 4. melléklet szerinti pontozás tekintetében a pontszámítás levezetése példaszámítással.

ÖSZ - 4

d) A Pályázó vállalja, hogy az igényelt csatlakozási teljesítményhez képest az adott csatlakozási pont mögött nagyobb arányban vállalja másodlagos technológia létesítését (%).

MW_1	**MW_2**	**x % = (x MW_2 / x MW_1)*100**	**Elért többletpont**
100	3	3	10
100	5	5	20
100	10	10	30
100	20	20	50
100	30	30	70
100	40	40	90
100	50	50	90
100	60	60	100
100	70	70	100
100	80	80	100
100	90	90	100
100	100	100	100
100	110	110	100
100	120	120	100
100	130	130	100
100	140	140	100
100	150	150	100

ahol MW_1 = elsődleges technológia beépített teljesítménye (BT_1)
ahol az MW_2 = másodlagos technológia beépített teljesítménye (BT_2)

Kiértékelő táblázat pontozása (100%-hoz képesti eltérés)	
2 < x < 5	10
5 ≤ x < 10	20

10 ≤ x < 15	30
15 ≤ x < 20	40
20 ≤ x < 25	50
25 ≤ x < 30	60
30 ≤ x < 35	70
35 ≤ x < 40	80
40 ≤ x ≤ 50	90
50 < x	100

21. Amennyiben a Pályázó egyáltalán nem vállalja villamosenergia-tároló megvalósítását, akkor ez a pályázat automatikus érvénytelenségét (elutasítását) vonja maga után, vagy kizárólag azt jelenti, hogy a Pályázó 0 pontot kap az ÖSZ-4 értékelési szempontra?

Amennyiben a Pályázó nem vállalja villamosenergia-tároló létesítését, abban az esetben az ÖSZ-4 szempontnál 0 pontot kap, de ez nem jelenti a pályázat érvénytelenségét, abból történő kizárást. A másodlagos technológia egy lehetőség, de nem kötelező elem lásd. Pályázati kiírás VII.13. bekezdés.

22. Amennyiben több pályázó minden meghatározó vállalást maximálisan tesz meg, és a négy legnagyobb súlyú szempont alapján is pontegyenlőség marad, jól értelmezzük-e, hogy a projekt-előkészítettségtől függetlenül kizárólag közjegyzői sorsolás dönti el a sorrendet?

Amennyiben a kioszthatóó kapacitás mértéke kevesebb mint az összes azonos pontszámmal rendelkező Pályázó által igényelt betáplálási kapacitás összegzett értéke (∑PMAX_BETÁP) , abban az esetben igen, közjegyzői sorsolás dönt a kapacitások kiosztásának sorrendjéről.

23. Részleges nyertesség esetén kizárólag az elnyert betáplálási/csatlakozási kapacitás MVA-értéke csökken, vagy csökken az elsődleges technológia pályázatban megadott beépített teljesítménye (MW), és ha vállalt ilyet a pályázó, akkor az akkumulátoros-villamosenergia-tároló névleges teljesítménye (MW), valamint energiatárolási kapacitása (MWh) is?

Részleges nyertesség esetén a betáplálási kapacitás csökkenésével arányosan csökken az elsődleges technológia beépített teljesítménye (MW), és ha vállalt tárolót a pályázó, akkor a tároló beépített teljesítménye (MWh) és tárolási kapacitása (MWh) is. A pályázó a határozatában foglaltnál nagyobb elsődleges és másodlagos teljesítményt, valamint tárolási kapacitást üzembe helyezhet, ugyanakkor emiatt a betáplálásra rendelkezésre álló teljestőképessége nem növekszik meg.

24. Részleges nyertesség esetén a teljesítési biztosíték alapját képező szélerőművi teljesítmény (MW) és tárolói kapacitás (MWh) értékeket is arányosan csökkentik-e?

Részleges nyertessé nyilvánítás esetén a Hivatal határozata a részlegesen nyertessé nyilvánítható teljesítmény és kapacitás adatokat fogja tartalmazni. A nyertes pályázónak ezek az értékek után kell megfizetnie a teljesítési biztosítékot.

Az ajánlati biztosíték számítás alapját az igényelt, míg a teljesítési biztosíték alapját az elnyert kapacitás képezi.

25. A VII.14. pont szerinti nyilatkozatban a pályázó csak egy minimálisan elfogadható részleges MVA-értéket jelölhet meg, vagy azt is kiköthetí, hogy a részleges nyertességet kizárólag az elsődleges és másodlagos technológia arányos csökkentése mellett fogadja el? Kérjük a fenti példára számszerű választ adni: 50 MVA igény, 25 MW BESS és 30 MVA részleges nyertesség esetén 25 MW vagy 15 MW BESS-t kell megépíteni? Négyórás eredeti rendszer esetén 100 MWh vagy 60 MWh, ötórás eredeti rendszer esetén 125 MWh vagy 75 MWh a kötelező energiatárolási kapacitás?

A részleges nyertesség esetén a Pályázó arra vonatkozóan tesz nyilatkozatot, hogy az igényelt betáplálási kapacitás mértékéhez képest mennyi az a legkisebb érték melyet elfogad, figyelembevéve a minimálisan igényelhető 14 MW mérettartományt. (lásd. Pályázati kiírás V. 2. d. bekezdés) A pályázó további feltételeket nem támaszthat a nyilatkozatához.

26. Részleges nyertesség esetén az ÖSZ-3 és ÖSZ-4 pontszám, illetve a pontszámért tett kötelezettség az eredeti pályázati adatokból kerül véglegesen meghatározásra, vagy a részlegesen megítélt MVA alapján újraszámítják?

Részleges nyertessé nyilvánítás esetén, ha az igényelt betáplálási kapacitáshoz képest kevesebb betáplálási kapacitást nyer el a Pályázó, abban az esetben nem kerülnek újraszámításra, arányosításra az elsődleges és másodlagos technológia beépített teljesítményei és azok aránya, ebből adódóan a pontszámok sem módosulnak. Az eredeti pályázati tartalom szerinti elsődleges és másodlagos technológia beépített teljesítményekkel és azok egymáshoz képesti arányával számol végig az eljárás.

27. A pályázati dokumentáció rendelkezései szerint a pályázóknak vállalniuk kell a kötelező TMÁ feltételt. Ezen előírás kapcsán kérdéseink:

a) Jól gondoljuk-e, hogy a pályázók fenti vállalása a pályázati dokumentációban a kötelező TMÁ érintett egyes hálózati csomópontok kapcsán közreadott (7.sz. Melléklet) előzetes műszaki tartalma alatt megfogalmazott mértékre korlátozott?

A Pályázati kiírás 7. Mellékletében megfogalmazott TMÁ követelmények a nevesített csomópontra vonatkoznak. A műszaki paraméterek és korlátok (pl.: feszültségszint, kioszthatő szabad kapacitás, stb.) a Pályázati kiírás 1. Mellékletében találhatóak. A további részletes műszaki feltételek az érintett Engedélyessel együttműködve kerülnek meghatározásra a hálózati csatlakozási terv és Hálózati Csatlakozási szerződés megkötésekor.

b) Amennyiben nem jól gondoljuk, van-e bármilyen korlátja a pályázó fenti előírás szerint kötelezően tett vállalásának (az nyilvánvalóan nem lehet korlátlan)?

A TMÁ a beruházás megvalósítására és annak műszaki feltételeire vonatkozik, így ez a kérdés nem értelmezhető.

28. A pályázati feltételek előírják, hogy minimum 14MW beépített kapacitású projektek kerülhetnek megvalósításra, ugyanakkor 10%-os negatív irányú tűréshatár is megállapításra került. A 10%-ot nem meghaladó, illetve azt meghaladó mértékű negatív irányú eltérés esetén a projekt továbbra is megvalósítható?

Mindkét esetben továbbra is megvalósítható a projekt. Amennyiben 10%-ot nem meghaladó mértékű a negatív irányú eltérés, úgy az szankcióval nem jár a Pályázati kiírás alapján. Amennyiben 10%-ot meghaladó mértékű, negatív irányú eltérés esetén a csatlakozási jog és a teljesítési biztosíték is részben elvesztésre kerül a teljes hiány arányában.

29. "A pályázati dokumentáció V.3 b) pontja szerinti "rugalmas hálózati csatlakozás esetleges szükségességét" kapcsán kérdezzük az alábbiakat:
a) mit jelent a "rugalmas hálózati csatlakozás" megfogalmazás?;
b) mely esetekben merülhet fel annak "szükségessége"?;
c) tekintettel arra, hogy a pályázati dokumentáció keretében közreadott 1.sz. melléklet valamennyi megadott hálózati csomópont vonatkozásában a fentiek kapcsán „nem szükséges" kitételt tartalmazza, jól gondoljuk-e hogy a pályázóknak ilyen szükségességgel jelen pályázati eljárás kapcsán nem kell kalkulálniuk?"

Tekintettel a Pályázati kiírás 1. mellékletében foglaltakra, nem szükséges rugalmas csatlakozás.

30. Ha a pályázó a csatlakozási pont mögött túltelepítést vállal, akkor a teljesítési biztosítékot az elnyert (hálózati csatlakozási) kapacitásra vagy az általa vállalt, a betáplálható kapacitást meghaladó mennyiség arányában kell letennie? Illetve mi az alkalmazandó szankció, ha a pályázó a vállalt – a betáplálható kapacitást meghaladó - mennyiségnél kevesebbet telepít, de az általa elnyert, betáplálható (hálózatra adható) kapacitást eléri a telepített erőművi kapacitás?"

A teljesítési biztosítékot a csatlakozási jogot megállapító határozatban foglalt szélerőművi beépített teljesítmény (MW) és ha vállalt ilyet a pályázó, akkor a tároló tárolási kapacitása (MWh) alapján kell megfizetni. A csatlakozási jogot megállapító határozat a pályázó által előnyben részesítésért cserébe vállalt teljesítményt és kapacitást fogja tartalmazni, ha vállalt ilyet a pályázó. A határozatban foglalt beépített teljesítményre vonatkozó, 10%-os tűréshatárt meghaladó mértékű, negatív irányú eltérés esetén a pályázó elveszíti a teljes hiány arányában a teljesítési biztosítékát és a csatlakozási jogát.

31. Ha a pályázó tároló telepítését vállalja, akkor mi az alkalmazandó szankció arra az esetre, ha a pályázó a vállalt szélerőmű kapacitást megépíti, de a vállalt tároló kapacitástól 10%-ot meghaladó mértékben elmarad?

A tárolóra vonatkozóan, a 10%-os tűréshatárt meghaladó mértékű, negatív irányú eltérés esetén a pályázó elveszíti a teljes hiány arányában a teljesítési biztosítékát és a csatlakozási jogát.

32. "X.3. – pontegyenlőség esetén a „négy legnagyobb súlyszámhoz tartozó szempont" nem azonosítható

A X.3. pont szerint pontegyenlőség esetén „csak a négy legnagyobb súlyszámhoz tartozó összehasonlító szempontokat" kell vizsgálni. A 3. melléklet szerinti súlyszámok: ÖSZ-1 20%, ÖSZ-2 15%, ÖSZ-4 15%, ÖSZ-9 15%, ÖSZ-3 10%, ÖSZ-7 10%, ÖSZ-5 5%, ÖSZ-6 5%, ÖSZ-8 5%. A negyedik hely tehát háromszoros holtverseny, így a vizsgálandó szempontok köre nem határozható meg. Kérjük megjelölni, mely szempontokat vizsgálja a Hivatal a rangsor eldöntéséhez, és hogy e körben az eredeti súlyozott pontszámok kerülnek-e összevetésre, vagy újrasúlyozás történik.

Az esetlegesen felmerülő pontegyenlőség esetén a négy legnagyobb súlyszám a következő: ÖSZ-1 20%, ÖSZ-2 15%, ÖSZ-4 15%, ÖSZ-9 15%.

33. Kérjük annak megerősítését, hogy egy társaságcsoport több hálózati csomópontra is beadhat pályázatot 200 MVA betáplálásra igényelt rendelkezésre álló teljesítményig, figyelemmel a legalább 14 MVA betáplálásra rendelkezésre álló igényelt teljesítményre.

Igen, lásd. Pályázati kiírás V.6. és V.7. bekezdése:

V.6. Jelen pályázati eljárás tekintetében ugyanazon társaságcsoportba tartozó Pályázók által együttesen elnyerhető betáplálásra igényelt rendelkezésre álló teljesítmény összesített mértéke legfeljebb 200 MVA. Amennyiben az azonos társaságcsoporthoz tartozó Pályázók együttes pályázati igénye meghaladja a 200 MVA-t, az érintett Pályázók mindegyikének azonos tartalmú nyilatkozatot kell benyújtaniuk a pályázataik sorrendjéről. A részleges teljesítés szabályait ezen korlát vonatkozásában is alkalmazni kell. [EMR. 5. § (6) bekezdés m) pont].

V.7. Jelen pályázati eljárás tekintetében ugyanazon társaságcsoportba tartozó Pályázók által ugyanazon hálózati csomópont vonatkozásában együttesen benyújtható betáplálásra igényelt rendelkezésre álló teljesítmény összesített mértéke legfeljebb 100 MVA.

34. ÖSZ-6: pontosan 200%-os vállalás: a 4. mellékletben a $190 \leq x < 200$ és a $200 < x$ tartomány között a pontosan 200%-os vállalás kimarad. Milyen pontszám jár pontosan 200%-os biztosíték esetén?

A számítás pontosításra kerül a relációs jel korrigálása lapaján, ebből adódóan $200 \leq X$ esetén 100 pont érhető el többletpontként.

35. Mi történik, hogyha 1 csatlakozási pont van meghirdetve, két pályázó teljesen ugyanolyan maximális pontszámú pályázatot ad be, amiben vállalják a részleges nyertessé nyilvánítást is? Ekkor 50-50%-ban fognak nyerni és közösen kell megvalósítaniuk a beruházást egy mezőt használva?

A részleges nyertessé nyilvánítás csak az utolsó nyertessé nyilvánítható pályázat esetén – akkor is csak abban az esetben, ha ez a pályázat egészben már nem nyilvánítható nyertessé - alkalmazandó, így első lépésben dönteni szükséges arról, hogy mi a két pályázat sorrendje. Azonos pontszám esetén megvizsgálásra kerül, hogy a négy legnagyobb súlyszámú értékelési szempont tekintetében hogyan

alakulnak a pontszámok. Ha ez alapján sem lehet dönteni az elsőbbségről, akkor közjegyzői sorsolás dönt. Az előnyben részesülő pályázat egészben nyer – ha egészben nyertessé nyilvánítható -, míg a soron következő pályázat kapcsán kerül alkalmazásra a részben nyertessé nyilvánítás – ha részben nyertessé nyilvánítható. Amennyiben mindkét pályázó vállalata az ÖSZ – 8 szempontban foglalt követelmények teljesítését, úgy a pályázók a csatlakozási ponton elérhető kioszthatós szabad kapacitást közösen fogják használni.

36. **"We would be grateful for a clarification regarding Annex 1, which lists the grid nodes together with a voltage level for each node. Specifically, we would like to understand how the voltage level is to be interpreted:**
Does the voltage level indicated for each grid node correspond to the actual connection voltage at the connection point i.e., the voltage at which a successful project would physically connect to the grid or does it denote only the voltage category (medium vs. high voltage grid), with the precise connection voltage and the concrete connection arrangement to be determined subsequently?

The voltage level indicated for each grid node corresponds to the actual connection voltage at the connection point. Successful projects must physically connect to the grid at the specified voltage level.

Az egyes hálózati csomópontoknál jelzett feszültségszint a csatlakozási ponton lévő tényleges csatlakozási feszültségnek felel meg. A sikeres projekteknek fizikailag a megadott feszültségszinten kell csatlakozniuk a hálózathoz.

37. **A megjelent széltender pályázat 33 oldalán található táblázat jobb szélről a 2. és a 3. oszlopában lévő számokat nem értem. Biztosan helyesek, de nem értem. Legyenek szívesek elmagyarázni, hogyan, miként adódtak ezek a számok.**

A 13/2025. (VII. 31.) MEKH rendelet, A villamos energia csatlakozási díjak alkalmazási szabályairól című rendelet szerint:
„4. § (1) Betáplálási irányú csatlakozást nem háztartási méretű kiserőmű létesítésével kapcsolatban igénylő, továbbá nagyfeszültségű hálózaton vételezési irányú teljesítményt igénylő esetében a befogadó hálózati engedélyes és az egyéb érintett hálózati engedélyes által a **csatlakoztatáshoz a közcélú hálózaton szükséges beruházás műszaki tartalma alapján készített költségbecslés** a csatlakozási díj előzetes számításának és megfizetésének alapja. A hálózati engedélyes a költségbecslést a csatlakozáshoz szükséges
a) közvetlen csatlakozási beruházás,
b) közvetett csatlakozási beruházás és
c) kapcsolóállomásban történő csatlakozás esetén a kapcsolóállomási
csatlakozási beruházás együttes figyelembevételével végzi el.”
Egy adott csatlakozási pontra az engedélyes a csatlakozáshoz szükséges közvetlen és közvetett beruházás értékét számolja ki. Ezek az összegek a különböző csatlakozási pontokon eltérőek lehetnek. Ebből adódnak a különböző összegek.

38. **Az RRF támogatás és a hálózati csatlakozás közvetett költségei**
A pályázati dokumentációban szereplő hálózati csomópontokhoz megjelölt maximális közvetett fajlagos csatlakozási díjak vonatkozásában kérjük tájékoztatni, hogy az RRF

(Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz) keretéből biztosított források csökkentik-e a hálózati csatlakozás közvetett költségeit, és amennyiben igen, mik a csökkentés alkalmazásának feltételei, illetve hogyan érvényesíthetők a pályázati eljárásban? Ezen túlmenően kérjük csomópontonként megadni, hogy pályázott-e, és ha igen, milyen összegben Magyarország az adott csomóponthoz tartozó, közvetett költséget jelentő fejlesztésekre, és ezen pályázatok jelenleg milyen státuszban vannak?

A 13/2025. (VII. 31.) MEKH rendelet, A villamos energia csatlakozási díjak alkalmazási szabályairól című rendelet szerint (CSD rendelet):

„4. §
(3) Az (1) bekezdés szerinti költségbecsléshez kapcsolódó előzetes csatlakozásidíj számítást a befogadó hálózati engedélyes úgy végzi el, hogy az 5–7. § alkalmazása során csökkentő tételként veszi figyelembe azon támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő, az adott csatlakozási igény kielégítését lehetővé tevő nevesítettberuházásokhoz tartozó, vissza nem térítendő támogatási összeget, amely a hálózati engedélyes részére a műszaki és gazdasági tájékoztató kiadásának időpontja előtti 30. napig véglegesen kifizetésre került.”

A meghirdetett pályázatban az MGT kiadására az előzetes elemzés az irányadó, a CSD rendelet 16.§. (1) bekezdésben leírtak alapján.

Az utólagos elszámolás (CD rendelet 8.§. (4) bekezdés) során kerülhet figyelembevételre a kapott és teljes mértékben kifizetett támogatás.

39. Szeretném pontosítani a csatlakozási költségek tartalmát. A megadott, hálózati csomópontba történő csatlakozásra vonatkozó várható közvetlen csatlakozási díj, illetve a TMÁ-beruházás esetén a hálózati engedélyes által becsült közvetlen csatlakozási beruházási költség tartalmazza-e a 30 kV és 132 kV közötti átalakításhoz szükséges alállomás és egyéb infrastruktúra költségeit? Ha ezek a költségek nincsenek benne, akkor ezt az infrastruktúrát a pályázónak kell megfinanszíroznia és megépítenie, majd térítésmentesen átadnia a hálózati engedélyes tulajdonába?

A közvetlen csatlakozási díj kizárólag az adott csatlakozás érdekében szükséges beruházások értékét tartalmazza a **meghirdetett csatlakozási feszültségen**. A becslés nem tartalmazza a TMÁ-t.

Ha TMÁ-ban valósul meg a közvetlen csatlakozási beruházás, akkor azt kell átadni az engedélyesnek. Az ezen kívüli egységeket nem kell átadni, de karbantartani és felügyelni a tulajdonosnak kell.

40. A kiegészítő pénzügyi biztosíték teljesítésének üteme és mértéke a korábbi gyakorlatnak megfelelően várható ezen pályázatban nyertes projektek esetében is?

A közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására irányuló pályázati eljárásról szóló 11/2025. (IV. 10.) EM rendelet (Rendelet) alapján a pályázati eljárás során az alábbi biztosítékokat kell a pályázónak megfizetnie:

- **ajánlati biztosíték:** a nyertes pályázatok kiválasztása előtt a pályázat kiírója (MEKH) felé nyújtandó pénzügyi biztosíték, amely a pályázatban vállalt kötelezettségek biztosítékául szolgál;
- **igénybejelentési biztosíték:** a nyertes pályázó által az igénybejelentési nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg a hálózati engedélyes felé nyújtandó pénzügyi biztosíték;
- **teljesítési biztosíték:** a nyertes pályázatok kiválasztása után a pályázat kiírója (MEKH) felé nyújtandó pénzügyi biztosíték, amely a nyertes pályázatban szereplő beruházás megvalósításának biztosítékául szolgál.

A Rendelet 5. § (4) bekezdése szerint a pályázónak a pályázati eljárás során ajánlati és – nyertessé nyilvánítás esetén – teljesítési biztosítékot kell nyújtania. Az ajánlati és teljesítési biztosíték meghatározásának módját és minimális mértékét, teljesítésének, felszabadításának és lehívásának a Rendeletben nem szabályozott feltételeit a pályázati kiírás tartalmazza (Pályázat VIII. és XII. fejezet).

A biztosítékok közül csak az igénybejelentési biztosíték számít bele a csatlakozási díjba, ennek szabályait az üzemi és elosztói szabályzatok tartalmazzák.

41. A csatlakozási díjak jövőbeni változása: A hálózati csatlakozási pontokon az előzetes várható közvetett és közvetlen csatlakozási díjak értéke hogyan változhat a jövőben? Jól értjük, hogy ezek maximális értékek? Jól értjük, hogyha ezek a fejlesztések időközben valamilyen egyéb forrásból (pl. Uniós támogatás) megvalósulnak, illetve elszámolásra kerülnek, akkor a kapcsolódó befizetések visszajárnak a csatlakozási jogok tulajdonosainak?

A kapott tájékoztatót az engedélyes a 13/2025 (VII.31.) MEKH rendelet, A villamosenergia csatlakozási díjak alkalmazási szabályiról szóló rendelet szerint számolják ki. Ha később az engedélyesek támogatást kapnak más forrásból, akkor azt a rendelet 8.§. (4) bekezdése szerint az utólagos elszámolás során figyelembevételre kerül.

„8.§. (4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti elszámolással egyidejűleg a rendszerhasználó és a befogadó hálózati engedélyes közt további elszámolásnak van helye a 4. § (1) bekezdése szerinti költségbecslésben figyelembe nem vett, de a csatlakozási igény kielégítéséhez szükséges beruházásokhoz kapcsolódó, a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban nevesített, a hálózati engedélyes részére vissza nem térítendő támogatásként az utólagos elszámolás időpontjáig véglegesen kifizetésre került összegek vonatkozásában.”

42. A pályázat keretében meg kell adni a vételezésre igényelt rendelkezésre álló teljesítmény (MVA) mértékét. Ennek mi a hatása a pályázatra, tekintettel arra, hogy a pályázati eljáráson vételezési irányú teljesítményre vonatkozó csatlakozási jog nem kerül megállapításra? Az űrlapon gyakorlatilag bármekkora vételezési teljesítmény érték megadható? A pályázat során megadott vételezési teljesítmény értéke is szerepelni fog a nyertességet megállapító MEKH határozaton? Ha igen, a projektmegvalósítás során a MEKH határozat ezen elemében is lehet még változás (akár növekedés, akár csökkenés)?

A vételezésre igényelt rendelkezésre álló teljesítmény megadása a pályázati eljárás során csupán tájékoztató jellegű, az pályázat elbíráslására nincs hatással. A nyertességet megállapító határozatban nem szerepel majd kötelező elemként.

Segédüzemi vagy normál vételezési irányú csatlakozási teljesítményt a hálózati engedélyesekkel a csatlakoztatási eljárásban lehet intézni.

43. A pályázat keretében meg kell adni a termelői vezetéket fogadó mezők igényelt számát. Ez hogyan hat a pályázatra, illetve a megvalósításra? A pályázat kiértékelését, a nyertességet megállapító MEKH határozat kézhezvételét követően módosítható a termelői vezetéket fogadó mezők igényelt száma?

A termelői vezetéket fogadó mezők számát jelenleg tájékoztató jelleggel kell megadni, a hálózati csomóponton érvényes társaságcsoportra vonatkozó 100 MW-os maximum igény szabály fényében ez nem releváns.

44. A kiírás V.2. m) pontja szerint „az igényelt rendelkezésre álló kapacitás és a megvalósult beépített teljesítmény közötti eltérés tűréshatára 10% azzal, hogy a tűréshatár túllépése esetén a Pályázó csak a teljesítési biztosíték hiányzó teljesítménnyel arányos részét veszíti el". Jól értjük, hogy teljesítési biztosíték elvesztésére csak akkor kerülhet sor, ha a pályázó az elnyert hálózati kapacitásnál alacsonyabb beépített teljesítményt valósít meg (vagyis a tűréshatár csak az egyik irányban értelmezendő)? Hogyan értelmezendő a tűréshatár, ha a pályázó az igényelt hálózati csatlakozási kapacitásnál nagyobb beépített teljesítmény megvalósítását vállalta?

Az igényelt rendelkezésre álló betáplálási kapacitás akkor mérvadó, ha az eredetileg vállalt beépített teljesítmény megegyezik azzal.

Amennyiben például valamely pályázó 20 MW betáplálási teljesítményt igényel és 30 MW beépített teljesítményt vállal, akkor a 10% tűréshatárt a 30 MW vállalt beépített teljesítményre szükséges vonatkoztatni. Tehát minimum 27 MW beépített teljesítmény megvalósítása nem jár a teljesítési biztosíték arányos részének elvesztésével.

Amennyiben nyertessé nyilvánítást tartalmazó határozatban foglaltak szerint megtörténik a Hálózatcsatlakozási Szerződés megkötése és végül kisebb beépített teljesítmény valósul meg, a szerződést a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban és ellátási szabályzatokban foglaltak szerint szükséges módosítani.

45. Az igényelt rendelkezésre álló kapacitáshoz viszonyított megvalósult beépített teljesítmény esetén 10%-os tűréshatárt tartalmaz a kiírás, az összehasonlító szempontokra vonatkozó vállalások esetén viszont nincsen tűréshatár. Az aránytalanság elkerülése érdekében nem alkalmazható tűréshatár a nagyobb szélerőművi kapacitásra (ÖSZ-3), a villamosenergia-tárolóra (ÖSZ-4), barnamezős területek 70%-os arányára (ÖSZ-7) és a beszerzésekre (ÖSZ-9) vonatkozóan? Különösen a barnamezős területek esetén fordulhat elő a pályázó felelősségi körén kívül eső okból, hogy a legalább 70%-os vállalást nem sikerül teljes mértékben teljesíteni.

A barnamezős beruházásoknál a 70%, a EU -ból származó beszerzésekre a 80% arány már önmagában tűréshatárként szerepel.

46. A pályázati űrlapon megadott helyrajzi számok nyertes pályázat esetén a későbbiek során változtathatók-e?

A pályázati űrlapon a regisztráció érdekében az adott hálózati csomópontra csatlakozni kívánó adott pályázatban tervezett erőmű telephelyére vonatkozó, legalább 1 ha területű földterületre kell megadni a helyrajzi számot. Ugyanazon hálózati csomópontra benyújtott több pályázat értelemszerűen különböző erőműveket/erőműparkokat jelent, így különböző telephelyeket szükséges megjelölni. A földterület legtávolabbi pontjának az űrlapon megjelölt csatlakozási ponttól legfeljebb 19 km-re lehet elhelyezkednie. A legalább 1 ha földterülettel kapcsolatban a Kiírásban meghatározott Pályázó számára biztosított jogviszony igazolása nem szükséges. A barnamezős vállalást nem az eredetileg beadott legalább 1 ha telephely vonatkozásában szükséges teljesíteni, hanem a megvalósult erőmű/erőműpark telephelye(i) vonatkozásában.

A megadott erőművi telephelyet a pályázati eljárás során nem lehet módostani, azonban ez nem jelenti, hogy a végül megvalósuló erőművet/erőműparkot ezen megjelölt telephely fedésével szükséges megvalósítani.

Amennyiben a projektfejlesztés későbbi fázisában már ténylegesen látszik a telephely(ek) elhelyezkedése, az építési engedélyben szereplő telephelyekre szükséges módosítani a korábban kiadott nyertessé nyilvánító határozatot. A MEKH erőművi/tárolói engedélyezéshez már a végleges (építési engedélyben szereplő) telephelyeket kell megjelölni. A nyertessé nyilvánító határozat telephelyek vonatkozásában történő módosítását az erőművi/tárolói enegedélykérelmek benyújtását megelőzően szükséges módosítani.

47. A nyertes pályázó abban az esetben is elveszíti-e a teljesítési biztosítékot, ha az építési engedély megszerzése valamilyen vis maiornak is tekinthető, a pályázat beadásának időpontjáig még meg nem ismerhető külső tényező nyomán hiúsul meg? (Például: új védendő madáregyedek jelennek meg a területen, önkormányzat a korábbi testületi támogatást visszavonja, a megvalósítást ellehetetlenítő jogszabálymódosítás történik, stb.)

A felsorolt esetek az üzleti kockázat részét képezik. Jogszabálymódosítás esetén vélelmezhető a körültekintő eljárás.

48. Jól értelmezzük-e, hogy a Hivatal a pályázatok rangsorolásakor nem vizsgálja és nem pontozza a konkrét projekt előkészítettségét, műszaki, földjogi, engedélyezési, környezetvédelmi és pénzügyi megvalósíthatóságát, hanem az érvényességi feltételek teljesülése után kizárólag a kiírás szerinti vállalások és pontszámok alapján rangsorol?

Az értelmezés helyes.

49. Ha ilyen előzetes vizsgálat nincs, a teljesítési biztosítékon és az utólagos jogvesztésen túl milyen mechanizmus védi az eljárást attól, hogy maximális, de kellően alá nem támasztott

vállalásokkal spekulatív pályázatok nyerjenek olyan, előkészített és finanszírozható projektek előtt, amelyek óvatosabb, de reális vállalásokat tesznek?

A pályázati dokumentáció előírja hogy a pályázó nyertessége esetén a pályázatában megadott paraméterek (pl. csatlakozási pont, megvalósítási helyszín, beépített teljesítmény, főberendezés technológia, feszültségszint, csatlakozási időpont, egyes nyilatkozatok) mellett születik a pályázati határozat, és ezen paraméterek mellett köteles megvalósítani a pályázatban nyertes projektet (pályázati dokumentáció XIII.12. pontja értelmében: "A csatlakozási jogot megállapító, XI.2. a) alpont szerinti határozat – ideértve az abban foglalt adatokat, értékelési szempontrendszerhez kapcsolódó kötelezettségeket – a jogosult kérelmére nem módosítható, kivéve a telephely módosításának lehetőségét…").

50. Tekintettel arra a tényre, hogy egy szélerőmű-projekt nem lineárisan fejlődik, annak fejlesztése egy szükségszerűen folyamatosan iteratív (pl. környezetvédelmi, honvédelmi, régészeti, egyéb szakhatósági visszajelzések, főberendezés gyártói egyeztetések, geotechnikai vizsgálatok, finanszírozói elvárások, stb. függvényében történő módosítások) folyamatot jelent, mi indokolja, hogy a pályázat szempontjából valósan kiemelt paramétereken (megpályázott hálózati csomópont, feszültségszint, csatlakozási időpont) kívüli többi paraméter (beépített teljesítmény, főberendezés technológia, megvalósítási helyszín, stb.) tekintetében a pályázat ilyen megkötéssel éljen a pályázati eredményt megállapító határozatban rögzített projektparaméterek ilyen mértékű módosíthatatlanságára? Kérjük ezen előírás módosításának mérlegelését.

A felsorolt „többi paraméter" esetén a vállalások akár többlet pontot is eredményezhetnek, ezért azon vállalások komolyan vétele és betartása céljából szükségesek ezen megkötések.

51. A pályázati dokumentáció alapján a másodlagos technológiaként megadható energiatárolói kapacitás összeszámításra kerül a megpályázott szélerőmű kapacitással, a beépített teljesítmény „az egy telephelyen lévő erőművi és villamosenergia-tárolói létesítmények névleges teljesítőképességeinek összege". A fentiek mellett a pályázati dokumentáció alapján a pályázók által teljesítendő ajánlati biztosíték összege a beépített teljesítőképesség és a benchmark beruházási érték szorzatából számított beruházási összeg 0,5%-a, és ha másodlagos technológiát (tárolót) is tartalmaz a projekt, akkor arra is külön biztosíték nyújtását írja elő. Meglátásunk szerint a fenti megkötés ellentétes a VET (2007. évi LXXXVI. törvény) 3. § 15. pontjával, miszerint az energiatárolók nem számítanak bele a kiserőmű csatlakozási teljesítményébe. Mi indokolja a fenti feltételrendszer alkalmazását, szemben azzal a megközelítéssel, hogy a pályázati biztosítékok alapja a beépített teljesítőképesség összege helyett a csatlakozási ponton igényelt betáplálási teljesítmény legyen?

A pályázati feltételként ajánlati és teljesítési biztosítékokat az elsődleges és másodlagos technológiák beépített teljesítménye és a Pályázati Kiírásban foglalt adott technológiára vonatkozó benchmark beruházási értékek figyelembevételével kell számolni.

Mivel az igényelt betáplálási csatlakozási igénynél mind az elsődleges, mind a másodlagos technológia vállalt beépített teljesítménye is lehet magasabb és ezekben az esetekben többlet pont is jár az értékelés során, ezért indokolt a biztosíték alapjának a vállalt beépített teljesítményekhez kötése.

52. 100 MVA-s csomóponti korlát megbonthatósága: Az V.7. pont szerint egy társaságcsoportba tartozó Pályázók által ugyanazon hálózati csomópont vonatkozásában együttesen benyújtható teljesítmény legfeljebb 100 MVA. A megadott teljesítmény egy pályázaton belül megbontható e, vagy a pályázatot csomópontonként egyben, egy tételben kell benyújtani? Amennyiben nem megbontható, úgy egy társaságcsoporthoz tartozó, kettő vagy több projekttársaság benyújthat e azonos csomópontra pályázatokat a teljesítmény megbontásával?

Egy társaságcsoporthoz tartozó több társaság is adhat be külön pályázatokat egy adott hálózati csomópontra, azonban ezek összes igényelt betáplálási kapacitása nem haladhatja meg a 100 MVA-t. Amennyiben a benyújtás után mégis meghaladja a határértéket a fentiek szerint összeszámítandó pályázatok összesített igénye, a Hivatal hiánypótlás keretében nyilatkozattételre hívja fel az érintett egy társaságcsoportba tartozó pályázókat, hogy egybehangzóan nyilatkozzanak arról, melyik pályázatukat kell az elbírálás során figyelmen kívül hagyni a 100 MVA teljesítése érdelében [Pályázati kiírás VII.36. pontja]. Amennyiben a hiánypótlás keretében ezt nem sikerül maradéktalanul meghatározni nyilatkozati formában, a társaságcsoport adott hálózati csomópontra beadott összes pályázata érvénytelennek minősül [Pályázati kiírás VII.36. pontja].

53. Egy pályázat több erőművi egységre bontása: Kérjük pontosítsák, hogy egy Pályázó egyetlen, például 50 MW teljesítményre benyújtott pályázata a megvalósítás során felbontható-e több, önálló erőművi egységre, és ha igen, ezen egységek külön-külön építési engedélyezési eljárás alá esnek-e, vagy azokat a Hivatal, illetve az illetékes hatóságok egy egységként, egy engedélyezési eljárás keretében kezelik-e.

A Hivatalnak nem áll módjában más hatóságok eljárásai kapcsán nyilatkozni és jogértelmezést adni. Egy hálózati csomópontra benyújtott egy pályázati dokumentációban egy erőműre/erőműparkra lehet beadni pályázatot. A nyertessé nyilvánító határozatban nincs lehetőség külön erőművi/erőműparki bontásokat megadni.

54. A közvetett csatlakozási díjból, illetve annak összegéből arra következtetünk, hogy a Rendszerirányítók és Elosztók új kapacitásként értékeli a szélenergia beruházásokat további hálózati eszközök beépítését látva szükségesnek, holott ezek komplementer kapacitásai a meglévő infrastruktúrának, abba elhelyezhetőek (ha rugalmas csatlakozást vállal). Ezt jól látjuk?

A hálózati csomópontok kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a lehető legkevesebb addicionális hálózatfejlesztés váljon szükségessé. Rugalmas csatlakozásra nem volt szükség a jogszabályban meghatározott csatlakoztatási dátumokat figyelembe véve.

55. Azon két csatlakozási pontnál, ahol nem kötelező a csatlakozási infrastruktúra TMÁ-val történő megvalósítása, ott is vállalhatja a beruházó? Van azoknál a csatlakozási pontoknál is erre lehetőség?

Erre nincs lehetőség.

56. ÖSZ-3 és az E.ON hálózati csatlakozási szerződésmintájának összhangja: Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. üzletszabályzatának M8 mellékletében található kiserőművi hálózati csatlakozási szerződésminta 6.1. pontja szerint a felszerelt inverterek névleges összteljesítménye nem haladhatja meg a szerződésben rögzített betáplálásra rendelkezésre álló teljesítményt. Jól értjük-e, hogy a hálózati engedélyesek a Pályázati Kiírás szerinti, az igényelt betáplálási teljesítményt meghaladó beépített szélerőművi teljesítmény megvalósíthatóságának biztosítása érdekében üzletszabályzataikat, hálózati csatlakozási szerződésmintáikat és egyéb alkalmazandó előírásaikat megfelelően módosítják, illetve azokban szükség szerint kivételt biztosítanak az ilyen vagy hasonló korlátozó rendelkezések alól?

Van hasonló rendelkezés a hivatkozott Üzletszabályzatban, de nem pontosan az a szöveg, más a szabályozási cél és így a tartalom is.

A kérdéssel érintett kiserőműves HCS 6.1 pont második francia bekezdése így szól:

„A 2. sz. mellékletben meghatározott, az erőművi telephelyen felszerelt inverter leszerelését, és új inverter felszerelését, annak megtörténtét követő 8 napon belül be kell jelenteni az Elosztói engedélyesnek. A felszerelt inverterek névleges összteljesítménye nem haladhatja meg a Szerződésben rögzített betáplálására rendelkezésre álló teljesítményt. A bejelentéssel a 2. sz. melléklet automatikusan, külön szerződés-módosítás nélkül módosul.”

A fenti ÜSZ rendelkezés arra szolgál, hogy meglévő erőművek esetében az inverter cserével járó adminisztrációt csökkentse. Ezért ez a rendelkezés semmilyen módon nem fogja korlátozni a pályázati kiírás szerinti erőművek létesítését, ebből következően az ÖSZ-3 szerinti vállalást sem érinti.

57. A kötelező TMÁ műszaki tartalma és költségkorlátja: Jól értjük, hogy a műszaki tartalom tekintetében az összes érintett engedélyes a VET szerinti legkisebb költség elvét alkalmazni köteles?

A vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

58. A TMÁ ÁSZF vagy árazási metodika utólagos módosítása: Amennyiben a hálózati engedélyes a pályázat benyújtását követően módosítja a kötelező TMÁ-ra vonatkozó általános szerződési feltételeit vagy annak árazási metodikáját, a Pályázót továbbra is köti-e az eredetileg megtett TMÁ-vállalás, vagy jogosult-e a pályázattól az ajánlati biztosíték lehívása nélkül elállni; ilyen esetben visszajár-e a részvételi díj? (eredeti 224. kérdés)

A Pályázónak a mindenkori jogszabályokban és szabályzatokban foglaltaknak kell megfelelnie. A TMÁ beruházást nem a hálózati engedélyes árazza, hanem a kiadott műszaki tartalomra a nyertes Pályázónak szükséges megfelelő kivitelezőt találnia.

59. Közös csatlakozási pont és infrastruktúra használata: A pályázat szerint minden csatlakozási ponton meg van adva, hogy hány mező építhető ki. Jól értjük, hogy azokon a helyeken, ahol

csak 1 mező építhető ki, akkor ott kizárólag egy győztes lehet és ezáltal nincs értelme a közös csatlakozásnak? Ha ez nem igaz, akkor pontosan mi a közös infrastruktúra használatának, üzemeltetésének szabályrendszere? Amennyiben például az ócsai csatlakozási pontra három Pályázó külön-külön csatlakozási igényt nyújt be, és mindegyikük önálló transzformátor létesítésével számol, dönthet-e úgy a hálózati engedélyes, hogy a csatlakozás közös transzformátor alkalmazásával valósuljon meg, és ennek következtében a Pályázók közös tulajdonosi, illetve közös használati helyzetbe kerüljenek? Ilyen esetben miként érvényesül a Pályázati Kiírás szerinti megegyezési kötelezettség?

Álláspontunk szerint lehetséges egy csatlakozási pontra több nyertest hirdetni amennyiben a pályázó az EM Rendelet 5.§ (7) bekezdés h) pontja szerint nyilatkozott.

A csatlakozási pont közös használatának szabályrendszerét a VET, a Vhr., az EM rendelet (ld. különösen EM r. 5.§ (7) bekezdés h) pontja) és a vonatkozó ellátási szabályzatok tartalmazzák.

A csatlakozási pont közös igénybevétele kizárólag az EM Rendelet 5.§ (7) bekezdés h) pontja szerinti nyilatkozat megtétele esetén merülhet fel, és ebben az esetben az ilyen tartalmú pályázatot benyújtó pályázók számára a pályázati eljárás eredményeként a Hivatal állapítja meg a csatlakozási pont közös igénybe vételét. A nagyfeszültségű csatlakozási pont közös igénybe vétele szükségszerűen azt jelenti, hogy a pályázók a csatlakozási pontba közös termelői vezetékkel csatlakozhatnak, mely közös termelői vezeték még nem jelent szükségszerűen közös termelői transzformátort.

A hálózati engedélyesnek nincs döntési kompetenciája abban a tekintetben, hogy a közös termelői vezeték kialakításakor a nyertes pályázók egy közös, vagy több különálló transzformátor létesítésében állapodnak meg. Ebben a tekintetben a nyertes pályázóknak szabad döntési lehetőségük van.

A második kérdéshez írt válaszban írt szabályozás szerint, a közös termelői vezeték, és ha van, akkor minden közösen üzemeltetett berendezés tekintetében szükséges a felek közötti megállapodás.

A jelenleg hatályos EM Rendelet 5.§ (7) bekezdés h) pontja szerinti nyilatkozatban a pályázó vállalja, a közös használatra vonatkozó megállapodásnak a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 13/H. §-a szerinti és a pályázati kiírásban meghatározott tartalommal történő megkötését, azzal, hogy a közös használat kizárólag a csatlakozási pontra és termelői vezetékre vonatkozik, és nem terjed ki a 15. § (6) bekezdése szerinti határozatban megállapított csatlakozási teljesítményre.

60. A hálózati engedélyes magatartása és a közös csatlakozás ellehetetlenülése: Jól értjük-e, hogy a Pályázati Kiírás XIII.6. i) pontja szerinti jogkövetkezmény – így különösen a csatlakozási jog elvesztése nem alkalmazható abban az esetben, ha a kereskedelmi üzembe helyezéshez szükséges hálózati csatlakozás határidőben történő kiépítése a hálózati engedélyes érdekkörében felmerülő okból hiúsul meg vagy szenved késedelmet? Ilyen esetben a Pályázót terheli-e bármilyen hátrányos jogkövetkezmény, ideértve a teljesítési biztosíték elvesztését is?

A hálózati engedélyeseknek jogszabály írja elő, hogy a csatlakozáshoz szükséges műszaki feltételeket 2030. szeptember 30-ig teremtsék meg, ettől a dátumtól lehetséges a nyertes pályázóknak a csatlakozás – azaz amennyiben a saját beruházásuk is elkészül akkor az üzembe helyezés.

A tényleges kereskedelmi üzembe helyezéshez a hálózati engedélyes a nyertes pályázóval egyeztetve a hálózatcsatlakozási szerződésben rögzíti azokat a dátumokat, amikor a kereskedelmi üzembe helyezés megtörténhet. Amennyiben a kereskedelmi üzembehelyezésre a szerződésben rögzített dátumokat a nyertes pályázó a hálózati engedélyesnek nem felróható okból nem tudja igénybe venni, akkor a jogszabályban meghatározott véghatáridő előtt a felek még egyeztetéseket kezdeményezhetnek új dátum kijelölése kapcsán. A hálózati engedélyesnek nincs kötelezettsége ezen hálózatcsatlakozási szerződésben rögzített dátumon felüli új dátumról való megegyezésre, és figyelembe kell vennie a villamosenergia rendszer biztonságos működését (országos feszültségmentesítési terv).

61. A hálózati engedélyesi igazolások benyújtása és a határidők kockázata

A Pályázati Kiírás VII.29. pontja alapján a Pályázónak igazolnia kell, hogy nem áll fenn az EMR. 7. § (1) bekezdés 13., 14., és 16. pontja szerinti tartozása, a VII.32. pont pedig rögzíti, hogy a hálózati engedélyesek ezen igazolásokat előreláthatóan 8 munkanapon belül adják ki. Mivel a VII.12. pont értelmében ez a tartalom nem hiánypótolható, a Pályázót súlyos kockázat terheli az engedélyesek esetleges késedelme miatt.

Elutasításra kerül-e a pályázat érvénytelenség okán, amennyiben a Pályázó hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy az igazolás iránti kérelmét a hálózati engedélyes felé időben (a beadási határidőt több mint 8 munkanappal megelőzően) benyújtotta, de az engedélyes önhibáján kívüli késedelme miatt az igazolást a pályázat benyújtásának napjáig nem kapta meg.

Az EMR és a Pályázati kiírás nem tartalmaz ilyen feltételt.

62. In connection with the currently published capacity tender, we would therefore like to clarify the following questions:
Is this tender exclusively intended for wind power plants and wind farms, or is participation also possible for other renewable energy projects, in particular:
- **photovoltaic systems combined with battery storage,**
- **hybrid renewable energy projects (WindPower +PV + BESS),**
- **or stand-alone battery energy storage systems?**

We are currently interested in developing a battery storage project in the Mosonmagyaróvár area with approximately DELETED MW of power and DELETED MWh of storage capacity, potentially in combination with a photovoltaic system.
We would therefore appreciate your information as to whether such a project could participate in the current tender or whether there is a separate capacity allocation/tender procedure for PV and battery storage projects.
In addition, we would be grateful if you could inform us which grid connection points or available capacities in the DELETED region could generally be considered for such a project.
We are very interested in investing in renewable energy and energy storage projects in Hungary and would also be pleased to discuss possible projects and grid connection opportunities directly with the responsible authorities or grid operators.

Jelen pályázaton csak szél – mint elsődleges -, és akkumulátoros tároló – mint másodlagos technológia megjelölésével lehet indulni a meghirdetett hálózati csomopontok és szabad betáplálási kapacitások figyelembevételével.

63. Kizáró ok tisztázása

A Pályázati kiírás VII.2. p) pontja szerint kizáró oknak minősül, ha a Pályázó társaságcsoportjába tartozó vállalkozás betáplálásra rendelkezésre álló teljesítményt tartalmazó hálózati csatlakozási szerződése (HCSSZ) a rendszerhasználó mulasztására vagy egyéb szerződésszegésére visszavezethető okból „az elmúlt három évben" szűnt meg, vagy került megszüntetésre. Kérjük szíves állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy a hároméves időtartam kezdő időpontjaként mely dátum irányadó: a hirdetmény közzétételének napja, vagy más időpont. A VII.2. pont több alpontja (c), d), f),), n), q)) kifejezetten „a hirdetmény közzétételét megelőző három éven/évben" fordulatot használja, míg a p) alpont „az elmúlt három évben" kifejezést. (eredeti 109. kérdés, lent eredeti a-b-c pontok)

a) Az 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet (Rendelet) fényében mi tekintendő a HCSSZ „megszűnése", illetve „megszüntetése" konkrét, számítható időpontjának. Amennyiben a Rendelet értelmében meghosszabbításra került a csatlakozásra vonatkozó rendelkezési jog, az a HCSSZ időbeli hatályát is meghosszabbítja annak ellenére, hogy a HCSSZ-ben meghatározott határidő hamarabb eltelt?

Általánosságban elmondható, hogy a HCS szerződések megszűnésének időpontjára (és a csatlakozási folyamat érvénytelenné válására) a hálózati engedélyes által küldött dokumentumban (tájékoztató levélben, terv véleményezésekben, biztosíték fizetési felhívásokban, határidőkre való figyelmeztetésekben stb.) szereplő dátum az irányadó. Ilyenek lehetnek különösen, de nem kizárólagosan:

- *Rendszerhasználó rendes felmondása esetén a visszaküldött dokumentumban megjelölt dátum,*
- *A hálózati engedélyes részéről a felmondással történő megszüntetést tartalmazó dokumentumban megjelölt nap,*
- *Az engedélyes tájékoztatása a rendszerhasználó által teljesítendő kötelezettségről, amelynek elmulasztása esetén a szankció a szerződés automatikus megszűnése.*

Az engedélyesekkel kötött HCS szerződések részletesen tartalmazzák a szerződés megszűnésével és megszüntetésével kapcsolatos esetköröket, ezek minden esetben érdemes megnézni a konkrét esetek, szerződések esetében.

Ha volt ilyen eset, akkor a pályázó által benyújtandó „nullás igazolás" kérelemre kiadott engedélyesi igazolásban szerepelni fog az információ megszűnés okára vonatkozóan.

b) Amennyiben a HCSSZ érvényesen létrejött, de végül nem lépett hatályba, azt a rendszerhasználó mulasztásából fakadó megszűnés eseteként kerül értékelésre?

Ha rendszerhasználó nem teljesítette a hatályba lépés feltételét, akkor igen.

c) Kérjünk annak tisztázását, hogy a HCSSZ megszűnésének időpontja, mely eseményhez (pl. felmondás közlése, hálózati engedélyes általi visszaigazolás, nyilvántartásból való törlés stb.) kötődik.

Ahogy az a) pontban szereplő válaszban is írtuk, a hálózati engedélyes által megküldött, a megszűnéshez/megszüntetéshez kapcsolódó dokumentum ezt tartalmazza.

64. Az ajánlati biztosítékot igazoló banki terhelési bizonylat vagy bankgarancia szükség esetén hiánypótlásként is benyújtható?

Igen, benyújtható hiánypótlás keretében. Ugyanakkor bankgarancia esetén figyelemmel kell lenni arra, hogy hiánypótlás keretében is csak olyan ajánlati bankgarancia fogadható el, amelyik legalább a pályázat benyújtásának napjától érvényes és hatályos. Egyeztetést igényel, hogy ilyen dokumentumot utólagosan a hitelintézet ki tud-e bocsátani.

65. Amennyiben pályázó az előírt határidőig nem tudja teljesíteni a bíráló bizottság által kért hiánypótlást, abban az esetben az ajánlati biztosíték a pályázónak visszatérítésre kerül?

Amennyiben a pályázó nem pótolja a felhívásban jelzetteket, úgy pályázata érvénytelen besorolást kap. Az érvénytelen pályázatok esetén az ajánlati biztosíték felszabadításra kerül, azt visszakapja a pályázó.

66. A nyertes pályázó utólag módosíthatja-e a Hivatal részére már bemutatott és a Hivatal által elfogadott teljesítési biztosíték típusát? Azaz bankgaranciáról letétre vagy letétről bankgaranciára való áttérés megengedett-e?

Nem, a biztosítéki típus utólagos módosítása nem megengedett.

67. Az ajánlati és teljesítés biztosítékot – legyen az letét vagy bankgarancia – kizárólag a pályázó teljesítheti vagy megengedett, ha azt a pályázó nevében annak anyavállalata vagy vállalatcsoporton belüli másik tagvállalat nyújtja?

Kizárólag a pályázó által teljesített ajánlati és teljesítési biztosíték fogadható el mind letétként, mind bankgaranciaként.

68. Figyelembe véve a pályázat eredményhirdetésének tervezett 2026. decemberi időpontját, valamint a teljesítési biztosíték várható mértékét és ahhoz kapcsolódóan a – bankgarancia esetén releváns – banki átfutási folyamatokat, hogyan teljesíthető a nyertessé nyilvánító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belüli bankgarancia formájában a teljesítési biztosíték?

Az eredményhirdetés legkésőbb 2026. december 13-ig megtörténik. Tehát ekkor már értesülhetnek a nyertes pályázók pályázatuk eredményéről. Ugyanakkor a nyertessé nyilvánító – és egyúttal a nem nyertessé nyilvánító - határozatok meghozatala később, 2027. január végén várható. A 15 napos igazolási határidőt tehát ettől a 2027. január végi határozat kézhezvételétől számítandó. Annak figyelembevételével, hogy a Hivatal indokolt esetben az eredményhirdetésben (Értékelő Bizottság Összefoglaló értékelésében) foglaltaktól eltérő döntést hozhat a határozatban, javasoljuk, hogy a bankgarancia formájú teljesítési biztosíték nyújtási szándék esetén már az eredményhirdetés után történjen meg a kapcsolatfelvétel a bankkal.

69. Kizárólag a Pályázati kiírás 5. mellékletben közzétett minta szerint elkészített ajánlati és teljesítési garancianyilatkozatok fogadhatók el, és azoktól - akár tartalmi, akár formai szempontból - eltérni nem lehet? Kérjük szíveskedjen megerősíteni, hogy amennyiben a kibocsátó hitelintézet belső szabályzata vagy gyakorlata miatt a mintától való formai eltérés (pl. formai kiegészítések, hitelintézeti záradékok) szükséges, az nincs hatással a bankgarancia Hivatal általi elfogadhatóságára.

Mind tartalmi, mind formai szempontból kizárólag a közzétett mintának megfelelő garancianyilatkozat fogadható el a pályázati eljárás során. Amennyiben a kibocsátó hitelintézet belső szabályzata vagy gyakorlata miatt a mintától való formai eltérés szükséges, úgy kérjük, hogy a garancianyilatkozat kibocsátását megelőzően a kibocsátó hitelintézet vegye fel a kapcsolatos a Hivatallal.

70. Kell-e kapacitáslekötési és kiegészítő pénzügyi biztosítékot fizetnie a pályázónak?

A 11/2025. (IV. 10.) EM rendelet szerinti eljárás során megállapított csatlakozási jog esetén nem kell kapacitáslekötési és kiegészítő pénzügyi biztosítékot fizetni.

71. A teljesítési biztosíték lehívása maga után vonja-e a Pályázati kiírás VII.2. n) pont szerinti, teljes társaságcsoportra kiterjedő hároméves kizárást a kapacitás pályázati lejárásokból?

Igen.

72. Amennyiben az előnyben részesítésért vállalt kötelezettséget a nyertes pályázó nem tudja hitelt érdemlően igazolni a Hivatal részére, akkor a Hivatal köteles lehívni a teljesítési biztosítékot. Akár egyetlen előnyben részesítésért vállalt kötelezettség részleges megszegése esetén is a teljes teljesítési biztosítékot lehívja a Hivatal, vagy arányos szankciót alkalmaz? A csatlakozási jogot is elveszíti a pályázó a teljesítési biztosíték lehívásakor?

Pályázati kiírás alapján a Hivatalnak nincs mérlegelési jogköre, amennyiben részben vagy egészben nem tesz eleget a pályázó a kötelezettségének, úgy a Hivatal lehívja a teljesítési biztosítékot. A csatlakozási jogot elvesztése nem része a mulasztásból következő jogkövetkezménynek, azt a rendelkezés nem érinti.

73. Mi lesz a jelen pályázaton elnyert kapacitáshoz rögzített letétek és kapacitások további sorsa abban az esetben, ha a nyertes pályázó bármilyen okból utólag eláll a beruházás megvalósításától, a beruházást - akár rajta kívül álló okok miatt - nem tudja vagy nem akarja megvalósítani?

A beruházó saját üzleti kockázatára jelentkezik a pályázati eljárásra. Az ajánlati és teljesítési biztosíték, valamint a csatlakozási jog teljes és részleges elvesztésének szabályait a Pályázati kiírás VIII., XII., XIII. fejezetei tartalmazzák.

74. Az ÖSZ-9 értékelési szempont kapcsán szükséges-e teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozat csatolása? Ha szükséges a nyilatkozat csatolása, akkor erre rendelkezésre bocsát kötelezően alkalmazandó sablont a Hivatal?

Külön nyilatkozat csatolása nem szükséges. A Pályázó az ez irányú nyilatkozatát úgy tudja megtenni, hogy nyilatkozik erről a MEKH_KAPACITAS_PALYAZAT elnevezésű pályázati űrlap 9.6. pontjában, majd kitöltött és benyújtott pályázati űrlap PDF fájlformátumban letölti és elektronikus aláírásával ellátva felcsatolja a MEKH_KAPACITAS_PALYAZAT_PDF űrlaphoz, majd benyújtja azt.

75. Ha egy nyertes projekt később nem teljesíti a vállalásait vagy valamely mérföldkövet, mikor és milyen eljárásban szabadul fel, illetve osztható ki újra a csatlakozási kapacitás? Van-e lehetőség a következő helyezett utólagos nyertessé nyilvánítására, vagy új pályázati eljárás szükséges?

Utólagos, pályázati eljárást követő nyertessé nyilvánítás nem történik. A meg nem valósított projektek miatt felszabadult csatlakozási kapacitások kiosztása a jövőben kiírandó pályázati eljárások során lehetséges. A Hivatal minden esetben az energiapolitikáért felelős miniszter felkérésére, a felkérőlevélben megjelölt hálózati csomópontokra vonatkozóan írja ki a pályázati eljárást.

76. A részleges nyertességet megállapító határozat külön-külön tartalmazni fogja-e a megítélt csatlakozási kapacitást (MVA), a megvalósítandó elsődleges technológia beépített teljesítményét (MW), a BESS névleges teljesítményét (MW) és energiatárolási kapacitását (MWh)? A 10%-os tűrést az eredeti pályázatban megadott vagy a részleges nyertességet megállapító határozatban esetlegesen korrigált értékekhez kell viszonyítani?

Igen, a határozat tartalmazni fogja az említett műszaki paramétereket. A 10%-os tűréshatár a határozatban foglalt értékekhez kell viszonyítani, így, ha a pályázó részben került nyertessé nyilvánításra, úgy a részben nyertességhez kell viszonyítani.

77. A maximum 10%-os tűréshatár melyik pályázati paraméterre és milyen irányú eltérésre vonatkozik? Részben nyertessé nyilvánítás esetén a 10%-os tűréshatár mire vonatkozik?

A 10%-os tűréshatár a Hivatal csatlakozási jogot megállapító, egészben vagy részben nyertességet kihirdető **határozatában foglalt** szélerőművi és – amennyiben a pályázó vállalt villamosenergia-tároló létesítést is a pályázatában – villamosenergia-tárolói **beépített teljesítményre** (MW) vonatkozik. A két technológia esetén külön-külön kerül megvizsgálásra, hogy megfelelnek-e a tűréshatárnak. Bármelyik technológia esetén nem megfelelés kerül megállapításra, úgy a Pályázati kiírásban részletezett jogkövetkezmények kerülnek alkalmazásra.

A 10%-os tűréshatár kizárólag a **negatív irányú eltérésre alkalmazandó**, a pozitív irányú eltérésre nem került tűrésharás és szankció megállapításra a Pályázati kiírásban.

78. A pályázó a pályázati űrlapon kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételeknek a pályázati eljárás teljes tartama alatt, illetve az elnyert jogosultság teljes időtartama alatt meg fog felelni. Mit jelent az „elnyert jogosultság teljes időtartama alatt”?

Az elnyert jogosultság időtartama a csatlakozási jogot megállapító határozat kézhezvételétől a határozat hatályának megszűnéséig tart.

79. A Pályázati kiírás VII.2. p) pontja szerint kizáró oknak minősül, ha a Pályázó társaságcsoportjába tartozó vállalkozás betáplálásra rendelkezésre álló teljesítményt tartalmazó hálózati csatlakozási szerződése (HCSSZ) a rendszerhasználó mulasztására vagy egyéb szerződésszegésére visszavezethető okból „az elmúlt három évben” szűnt meg, vagy került megszüntetésre. Kérjük szíves állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy a hároméves időtartam kezdő időpontjaként mely dátum irányadó: a hirdetmény közzétételének napja, vagy más időpont. A VII.2. pont több alpontja (c), d), f),), n), q)) kifejezetten „a hirdetmény közzétételét megelőző három éven/évben” fordulatot használja, míg a p) alpont „az elmúlt három évben” kifejezést.

A kezdő időpontot ebben az esetben is a hirdetmény közzétételétől kell számítani, tehát a Hivatal azt fogja vizsgálni, hogy a pályázó olyan társaságcsoporthoz tartozik-e, amelynek betáplálásra rendelkezésre álló teljesítményt tartalmazó hálózati csatlakozási szerződése a rendszerhasználó mulasztása vagy egyéb szerződésszegésére visszavezethető okból **a hirdetmény közzétételét megelőző** három évben megszűnt vagy megszüntetésre került.

80. A Pályázati kiírás VII.2. i) pont szerint kizáró ok, ha a Pályázó a pályázati kiírást nem a hirdetményben meghatározott módon szerezte be. Kérjük pontosítsák, hogy jelen pályázati eljárásban mi minősül a pályázati kiírás hirdetmény szerinti szabályszerű beszerzésének, és ezt a Pályázónak milyen módon kell igazolnia. Szükséges-e, hogy a pályázati kiírást minden egyes pályázó projekttársaság maga, a Hivatal honlapjáról töltse le, illetve szükséges-e ennek megtörténtét bármilyen dokumentummal vagy elektronikus visszaigazolással igazolni?

Ennek igazolása nem szükséges, a Hivatal ezt a szempontot nem vizsgálja eljárása során.